

1506573-62.2020.8.26.0136

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOANNA TERRA SAMPAIO DOS SANTOS

Comarca: Cerqueira César

Foro: Foro de Cerqueira César

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... - Assunto:

Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIMAS LOPES PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOANNA TERRA SAMPAIO DOS SANTOS

Vistos.

Relatório dispensado nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei nº 9.099/95.

DECIDO.

Prejudicado requerimento Ministerial (fls. 416), eis que equivocado o cálculo prescricional elaborado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cerqueira César

Foro de Cerqueira César

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Olímpio Pavan nº 355, Cerqueira Cesar-SP - cep 18760-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1506573-62.2020.8.26.0136 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506573-62.2020.8.26.0136

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIMAS LOPES PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOANNA TERRA SAMPAIO DOS SANTOS

Vistos.

Relatório dispensado nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei nº 9.099/95.

DECIDO.

Prejudicado requerimento Ministerial (fls. 416), eis que equivocado o cálculo prescricional elaborado pela serventia, que considerou o recebimento da denúncia oferecida em relação a Dimas Lopes Pereira (fls. 412).

Com efeito, segundo se verifica dos autos, os fatos imputados ao acusado JÚNIOR RIBEIRO DE ANDRADE teriam ocorrido no dia 14/09/2020.

Todavia, até o presente momento, não ocorreu o oferecimento da denúncia, nem tampouco qualquer outra causa que provocasse a interrupção ou suspensão do lapso prescricional.

Destarte, considerando que, de acordo com o artigo 30 da Lei n. 11.343/06, a

prescrição da pretensão punitiva para os crimes de porte de entorpecentes ocorre em dois anos, indiscutível a ocorrência da prescrição, causa extintiva da punibilidade do agente.

Ante o exposto, DECLARO EXTINTA a punibilidade de JÚNIOR RIBEIRO DE ANDRADE, o que faço com fundamento no artigo 107, inciso IV do Código Penal.

Transitada em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações necessárias.

Por fim, aguarde-se que o sentenciado DIMAS LOPES PEREIRA cumpra integralmente a pena imposta.

P.I.C.

Cerqueira Cesar, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA